

# 경 고 사 항

1. 제 목 : 장기요양실 증설공사 계약 체결 및 관리 부적정

2. 관계기관 : △△▽▽요양원

3. 내 용 : △△▽▽요양원에서는 기존 어린이집으로 사용되었던 유휴공간에 장기요양실(20병상)을 증설하는 등 시설 운용의 효율성을 제고하기 위하여 [표 1]과 같이 증설공사 설계 및 공사 계약을 체결하고 공사를 진행하였습니다.

[표 1] 요양원 증설 설계용역 및 공사 계약 현황

(단위: 천원)

| 계약명                                | 계약금액    | 계약기간                  | 계약업체       |
|------------------------------------|---------|-----------------------|------------|
| △△▽▽요양원 요양실 증설공사 설계용역              | #,###   | '17.03.28.~'17.04.27. | GGGGG(주)   |
| △△▽▽요양원 장기요양실 증설공사(실내공사)           | ###,### | '17.07.01.~'17.09.18. | HHHHH      |
| △△▽▽요양원 장기요양실 증설공사(시설공사)           | ##,###  | '17.07.01.~'17.09.18. | PPPP       |
| △△▽▽요양원 장기요양실 증설공사(너스콜시스템공사(전기포함)) | ##,###  | '17.07.01.~'17.09.18. | QQQQQQQQQQ |
| 합계                                 | ###,### |                       |            |

※ 실내공사는 계약금액을 변경하여 최종 계약금액 기준

## 가. 설계감리보증보험증권 미제출

「건설산업진흥법」 제34조(건설기술용역업자의 손해배상 및 하자보증) 제1항에 따르면, 건설기술용역업자는 건설기술용역 계약을 이행할 때 고의 또는 과실로 해당 건설기술용역 목적물 또는 제3자에게 손해를 발생하게 한 경우에는 그 손해를 배상하여야 한다고 규정되어 있으며, 제2항에 따르면 제1항에 따른 배상을 담보하기 위하여 대통령령으로 정하는 건설기술용역업자는 보험 또는 공제에 가입하여야 하고 이 경우 발주청은 보험 또는 공제 가입에 따른 비용을 건설기술용역 비용에 계상(計上)하여야 한다고 규정되어 있습니다.

또한 같은 법 시행령 제50조(건설기술용역업자의 손해배상 및 하자보증) 제2항에 따르면 보험 또는 공제의 가입기간은 건설공사의 착공일로부터 완공일까지의 기간으로 하고, 가입대상은 실시설계 또는 건설사업관리용역으로 하며, 가입금액은

건설공사에 대한 건설기술용역의 계약금액으로 한다고 규정되어 있으며, 건설기술용역업자는 실시설계 시 해당 실시설계 용역을 완료하기 전에 보험증서나 공제증서를 발주청에 제출하여야 한다고 규정되어 있습니다.

따라서 △△▽▽요양원은 설계용역 계약을 체결할 경우 보험이나 공제가입비용을 산출내역서에 계상하고, 건설기술용역업자로부터 보증보험 또는 공제증서를 제출받아야하며, 제출된 증서의 가입기간이 건설공사의 착공일부터 완공까지의 기간으로 명시되어 있는지 확인하여야 합니다.

그런데 2018년 △△▽▽요양원 종합감사 시 장기요양실 증설공사 설계용역 계약 체결 현황을 확인한 결과, 보험가입비용이 산출내역서에 계상되어 있지 않으며, [표 2]와 같이 설계감리보증보험증권이 아닌 계약보증보험증권을 발급받은 사실이 있습니다.

[표 2] 장기요양실 증설공사 설계용역 보증보험증권 발급 현황

| 증권 구분    | 가입금액    | 가입기간                  | 비고 |
|----------|---------|-----------------------|----|
| 계약보증보험증권 | #,###천원 | '17.03.28.~'17.04.27. |    |

#### 나. 수의계약 체결 시 전자조달시스템 미이용

우리공단 「계약사무규정」 제43조(수의계약으로 할 수 있는 경우) 제1항 제7호에 따르면, 이사장 또는 계약담당자는 계약법률시행령 제26조 제1항 및 제2항에 따라 수의계약으로 하는 것이 가능한 경우 수의계약으로 할 수 있다.라고 규정되어 있으며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조 제1항 제5호 가목에 따르면 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로서 추정가격이 2억원 이하인 공사, 같은 법에 따른 전문공사로서 추정가격이 1억원 이하인 공사 및 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 8천만원 이하인 공사에 대한 계약은 수의계약이 가능하다고 규정되어 있습니다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조(견적에 의한 가

격결정) 제2항 및 같은 규정 제50조(견적에 의한 가격결정 등) 제2항에 따르면, 이사장 또는 계약담당자는 계약법률시행령 제26조제1항제5호가목에 따른 수의계약 중 추정가격이 2천만 원(「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업 또는 「장애인기업 활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업과 계약을 체결하는 경우에는 5천만 원)을 초과하는 수의계약의 경우에는 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출 하도록 하여야 한다.라고 규정되어 있습니다.

따라서 △△▽▽요양원은 수의계약을 체결할 경우 추정가격이 2천만원(여성기업 및 장애인기업의 경우 5천만원)을 초과할 때에는 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출받아 계약을 체결하여야 합니다.

그런데 2018년 △△▽▽요양원 종합감사 시 장기요양실 증설공사 계약 체결 현황을 확인한 결과, 너스쿨시스템 공사는 일반기업으로 추정가격이 2천만원을 초과 하며, 실내공사, 시설공사 업체 또한 장애인기업이나 여성기업이라고는 하나 추정가격이 5천만원을 초과함에도 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출받지 않고 2~3개 공사업체의 견적 비교를 통해 수의계약을 체결한 사실이 있습니다.

#### 다. 설계변경으로 인한 계약금액 변경 부적정

△△▽▽요양원에서는 장기요양실 증설공사 실시 중 [표 3]과 같은 사유로 설계를 변경하였으며, [표 4]와 같이 조달 관급자재(조립식 벽체) 구입예산과 비품 구입 절감액을 공사대금으로 전환하여 실내공사 계약금액을 증액 조정하였습니다.

[표 3] 장기요양실 증설공사 설계변경 현황

| 구분      | 당초            | 변경                  |
|---------|---------------|---------------------|
| 벽체 칸막이  | 조립식 벽체        | 목공 및 조적공사(화장실)      |
| 요양실 출입문 | 방화철문 1개       | 강화도어 유리문, 자동문       |
| 전기분전반   | 전기분전반 위치 벽 철거 | 전기분전반 현 위치 유지       |
| 홀 천장    | 천장부분 60cm 높임  | 천정 높이 현재 수준 유지      |
| 전등      | 고효율 e 자재 미반영  | 전등 수 감소, 고효율 e자재 반영 |

| 구분           | 당초              | 변경          |
|--------------|-----------------|-------------|
| 어린이집 외부 출입구  | 신규직원 휴게실 출입구 신설 | 출입구 설치 안함   |
| 냉난방기 설치위치 변경 | 공동화장실 앞 복도 설치   | 신규직원 휴게실 설치 |

[표 4] 장기요양실 증설공사(실내공사) 계약금액 변경 현황

(단위: 천원)

| 구분   | 계약금액   |         |         | 계약변경내용                                                                 |
|------|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------|
|      | 최초(A)  | 변경(B)   | 차액(B-A) |                                                                        |
| 실내공사 | ##,### | ###,### | ##,###  | ▶목조구조틀, 도배, 화장실 조적공사<br>비용 ##백만원 추가<br>▶방음 방화도어 대체 이중문 설치비용<br>#백만원 추가 |

※ 공사비 확보: 조립식 벽체 구입예산 ##,###천원, 비품구입비 절감 #,###천원

장기요양실 증설공사 계약서의 기획재정부 계약예규 공사계약일반조건 제20조 (설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제1항 각호에 따르면 계약담당공무원은 설계변경으로 시공방법의 변경, 투입자재의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우 증감된 공사량의 단가는 계약단가로 하며, 산출내역서에 없는 품목 또는 비목의 단가는 설계변경당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률(예정가격에 대한 낙찰금액 또는 계약금액의 비율을 말한다. 이하 같다)을 곱한 금액으로 한다.라고 명시되어 있습니다.

따라서 △△▽▽요양원은 설계변경으로 인해 공사금액이 변경될 경우에는 공사 내역서를 확인하고 추가된 품목이나 비목에 대해서는 낙찰률을 곱하여 계약금액을 변경하거나, 낙찰률을 산정할 수 없을 때에는 별도의 가격 조사를 실시하는 등 적절한 방법을 통해 계약금액을 변경하여야 합니다.

그런데 2018년 △△▽▽요양원 종합감사 시 장기요양실 증설공사 계약 변경 현황을 확인한 결과, [표 5]와 같이 실내공사 각 부문별로 신규로 추가된 비목이 있으므로 신규로 추가된 비목 전체에 대해 낙찰률을 적용하여 계약금액을 적용하거나 낙찰률의 산정이 불가능한 경우 가격 조사를 통해 적정 계약금액이 산출되도록 하여야 하나, [표 6]과 같이 최초 설계 시 판급자재(조립식 판넬) 구입 비용분

30,419천원을 그대로 인정하고 자동문 설치비용에 대해서만 설계용역 시 산정된 공사추정금액과 계약금액의 비율을 적용하여 재료비에서 정산한 사실이 있습니다.

[표 5] 실내공사 신규 추가 비목 현황 (생략)

[표 6] 장기요양실 증설공사(실내공사) 계약금액 정산 현황 (생략)

**라. 대가 지급 시 사회보험료 정산 부적정**

장기요양실 증설공사 계약서의 기획재정부 계약예규 공사계약 일반조건 제 40조의2(국민건강보험료 및 국민연금보험료의 사후정산)에 따르면 계약담당공무원은 「정부 입찰·계약 집행기준」 제93조에 의하여 국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료를 사후정산 하기로 한 계약에 대하여는 대가 지급시 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제94조에 정한 바에 따라 정산하여야 한다.라고 명시되어 있습니다.

또한, 기획재정부 계약예규 정부 입찰·계약 집행기준 제94조(대가지급시 정산 절차 등) 제2항에 따르면, 계약담당공무원은 계약대가의 지급청구를 받은 때에는 하도급계약을 포함하여 해당 계약 전체에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인하여야 하며, 이를 확인 후 제93조제2호에 따라 입찰공고 등에 고지된 국민건강보험료 등의 범위 내에서 최종 정산하여야 한다.라고 명시되어 있습니다.

따라서 △△▽▽요양원에서는 준공 후 공사계약 대가 지급 청구를 받은 때에는 계약업체로부터 보험료 납부여부 및 납부금액을 확인하고, 산출내역서에 기재된 보험료와 비교하여 최종 정산하여야 합니다.

그런데 2018년 △△▽▽요양원 종합감사 시 장기요양실 증설공사 계약대가 지급 현황을 확인한 결과, 실내공사 및 너스콜시스템 공사의 경우 국민연금보험·건강보험·장기요양보험료에 대해 실제 계약업체의 납입금액을 확인하여 정산하지 않고 납입확인서만을 제출받은 후 산출내역서 표기 금액 전체를 인정하여 계약금액을 지급한 사실이 있습니다.

#### 4. 조치할 사항

○ △△▽▽요양원장은,

- '가'항과 관련하여, 설계용역 계약 완료 시에는 관련법령에 따라 설계감리 보증보험증권을 발급받도록 하시기 바라며,(통보)
- '나'항과 관련하여, 향후 수의계약 체결 시 국가계약법 및 공단 계약사무규정의 관련 조항을 철저히 확인 후 계약을 체결하시기 바라며,(통보)
- '다'항과 관련하여, 설계변경으로 인한 계약 변경 시에는 계약예규에 따라 추가 비목에 대한 계약금액 산정을 철저히 하시기 바라며,(통보)
- '라'항과 관련하여, 대가 지급 시에는 사회보험료 실제 납입금액을 반드시 확인 후 산출내역서 표기 금액과 비교하여 정산하시기 바라며,(통보)

○ ♣♣이사는,

- 앞으로 동일 사례 재발 방지를 위하여 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.(경고)